

尚未办理房产证购房者即去世，继承人能否
诉请将房屋办理产权登记至购房者名下

____高 甲、高乙诉高丙等房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01民终8500号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):高甲、高乙

被告(上诉人):高丙

被告(被上诉人):高丁、某房地产公司

【基本案情】

高甲、高乙、高丙及高丁均系孙某的子女。2000年6月15日,孙某与某房地产公司签订购房协议书,购买了涉案房屋,后孙某于2021年9月11日去世。涉案房屋一直未办理过户登记,该房屋交房后由高丙居住。

高甲、高乙曾起诉高丙、高丁遗嘱继承纠纷一案。该案中,高甲、高乙的诉请为判令孙某签署的涉案购房协议书的权利义务由高乙、高甲各继承50%的份额,并诉请高丁、高丙协助办理涉案房屋的不动产登记手续。山东省济南市天桥区人民法院作出民事判决:驳回高甲、高乙的全部诉讼请求。高甲、高乙不服该一审判决,提起上诉。山东省济南市中级人民法院作出民事判决,以“鉴于高丙、高乙并未提供充分的证据证明遗嘱所涉房产已办理不动产权属证书,或已具备办理产权证的条件等”为由,判决:驳回上诉,维持原判。现高甲、高乙提起本案诉讼,诉请将涉案房屋过户登记至已去世的孙某名下。高丙反诉请求将涉案房屋过户登记至本人名下。

【案件焦点】

购房者在尚未办理房产证的情况下即去世,继承人能否申请将房屋办理产权登记至已去世的购房者名下。

【法院裁判要旨】

山东省济南市天桥区人民法院经审理认为:自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务,孙某于2021年9月11日去世,故对高甲、高乙主张被告协助办理产权手续登记至孙某名下的诉讼请求,不予支持。高丙既不是2000年6月15日某房地产公司签订购房协议书载

明的合同相对方，亦未证明案涉房产是否存在顶名买房或是实际购买人等，故对高丙主张某房地产公司协助办理产权手续登记至高丙名下的诉讼请求，亦不予支持。

山东省济南市天桥区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二条、第三条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、驳回高甲、高乙的诉讼请求；

二、驳回高丙的诉讼请求。

高甲、高乙、高丙不服一审判决，提起上诉。

山东省济南市中级人民法院经审理认为：本案中，2000年6月15日，涉案房屋的购房协议书由某房地产公司与孙某签订，涉案房屋已初步具备办理后续转移登记的条件，孙某虽已去世，但根据不动产登记规定，可由直系亲属或继承人持购房合同、完税证明、直系亲属关系或继承权证明等相关材料，向不动产登记机关申请办至合同记载购房人名下的转移登记。因此，高甲、高乙诉请高丙、某房地产公司协助将涉案房产的产权手续登记至孙某名下，符合上述合同约定和政策规定。高丙持有涉案房屋的《购房协议书》一份、《山东增值税普通发票》一张、《山东省住宅专项维修资金交存证明》两张，均属于办理登记需要的资料，高丙有义务交付上述资料以办理不动产登记；某房地产公司、高丙其他协助内容应当以不动产登记机构的要求为准。高甲、高乙主张高丙负有协助义务，但未提交相应的法律依据，故对该项请求不予支持。高丙主张将涉案房屋直接登记至高丙名下，缺乏充分的法律和政策依据，不予支持。至于涉案房屋办理产权登记至孙某名下后的权利归属，各方当事人可依法主张权利。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销济南市天桥区人民法院(2023)鲁0105民初115号民事判决；

二、高丙、某房地产公司于判决生效后二十日内协助高甲、高乙将涉案房

屋办理不动产登记至孙某名下；

三、驳回高甲、高乙的其他诉讼请求。

【法官后语】

因房地产交易过程中的办证周期较长，实践中可能会出现签订购房合同后，购房者在房屋办证前死亡的情况。本案二审判决将涉案房屋办理不动产登记至已去世的孙某名下，后续的权利归属可另行处理，对于类案的裁判具有一定的参考意义。

目前，审判实践中有观点认为购房者既然已经死亡，则不再享有民事权利能力，涉案房屋不可再办理产权登记至死者名下，本案一审法院也是采纳该种观点。笔者认为，此种情形下，判决将房屋办理产权登记至死者名下，更为妥当。

首先，《中华人民共和国民法典》第五百五十七条规定，债权债务终止的法定情形为：（1）债务已经履行；（2）债务相互抵销；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债务人免除债务；（5）债权债务同归于一人；（6）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。合同解除的，该合同的权利义务关系终止。据此，虽然自然人的民事权利能力始于出生终于死亡，但民事权利能力的终止并不代表合同权利义务的终止。具体到本案中，孙某生前购买涉案房屋并支付了房屋对价，其去世后，办理房屋产权登记的合同权利并不会消亡，开发商仍应承担相应的办证义务。

其次，《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条规定，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。即遗产不仅包括合法的财产，亦应包含合法的财产性权利。即使购房者已去世，但购房合同所涉的合同权利仍可以由继承人继承，包括但不限于要求开发商协助办理不动产登记手续等。但因合同具有相对性，继承人无权依据购房协议书径行诉请开发商将房屋办理产权登记至继承人本人名下。但倘若继承人直接遗嘱主张享有相应份额的财产权利，人民法院亦通常会以房屋尚未登记在已去世的购房者名下为由，对继承人的诉请不予支持。此时则会导致僵

局出现，使房屋的合法继承人难以实际取得房屋的所有权或相应份额。

此种情况下，将房屋办理产权登记至已去世的购房者名下并非最终结果，而是继承人后续行使继承权的前提和基础。本案的二审裁判结果既符合法律和本地政策，同时又充分考虑了情理。

编写人：山东省济南市中级人民法院 徐明珠

商品房买卖合同中开发商行使先履行抗辩权的认定

——廖某等诉某房地产开发公司商品房买卖合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省三明市中级人民法院(2024)闽04民终400号民事判决书

2. 案由：商品房买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):廖某、罗某、吴某

被告(上诉人):某房地产开发公司

【基本案情】

2015年9月1日，廖某、罗某、吴某(买受人)与某房地产开发公司(出卖人)签订了《商品房买卖合同》，约定：(1)廖某、罗某、吴某向某房地产开发公司购买某小区2套商品房：A房产、B房产；商品房的用途均为商业；A房产的建筑面积52.68平方米，总金额为92.19万元；B房产的建筑面积52.45平方米，总金额为917875元。(2)付款方式及期限：买受人应于签订合同当日支付A房产购房款46.19万元，余款46万元，买受人申请办理银行按揭贷款

手续；买受人应于签订合同当日支付B房产购房款467875元，余款45万元，买受人申请办理银行按揭贷款手续。(3)交付条件与期限：出卖人应当在2015年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合交付条件的商品房交付买受人使用，如果在规定日期内未达到上述条件，买受人有权拒绝交接，逾期交房由出卖人承担违约责任。(4)出卖人逾期交房的违约责任：第一，逾期不超过90日，自本合同第八条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之三的违约金，合同继续履行。第二，逾期超过90日后，买受人有权解除合同；买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人已付款的5%向买受人支付违约金；买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之三(该比率应不小于本条第一项和第七条中的比率)的违约金。(5)交接：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续；双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条约定条件已达到的有关证明文件原件，并签署房屋交接单；出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，或要求收取本合同约定范围以外费用的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担；由于买受人原因，未能按期交付的，买受人应在出卖人发出的《交付通知》中载明的交付期限内，到指定地点办理房屋交接手续，逾期不办理视为出卖人已按期合格交付，买受人除应缴纳物业管理费外，还应支付办理交房手续时应支付的款项，并按总房价款每日万分之三支付逾期交接房屋的违约金。《商品房买卖合同》还对其他事项作了约定。同日，某房地产开发公司向廖某、罗某、吴某开具了金额分别为46.19万元、467875元的购房款发票。2015年9月1日，廖某、罗某、吴某(买受人)与某房地产开发公司(出卖人)还签订了《合同补充协议》，约定协议与《商品房买卖合同》的约定不一致之处，均以本补充协议的约定为准。《合同补充协议》还对其他事项作了约定。

2019年5月17日，吴某将案涉房屋出租给案外人陈某。至庭审之日，廖

某、罗某、吴某仍未付清案涉房屋余款。

廖某、罗某、吴某认为某房地产开发公司违约逾期交房，应承担逾期交房的违约责任。

【案件焦点】

某房地产开发公司作为商品房买卖合同的开发商，在买受人未付清购房款的情况下，能否行使先履行抗辩权的认定。